

עין משפט נר מצוה

ב מ מיי פ"א מה'ל כבורה ה' ג סמג ענין קמה קמו טעם"י ייד פי שו סעיף ה:

שיטה מקובצת

א] לבכור מחברא מעשר גאולה גאולה כמותו: ב איכא מיד דמחיים: ג שחיטה דאקלישא ליה: ד פדיונו אינו דין דלא מיפריק: ה אמנא מודבן הוא דלא איזדבוני: ו הכהן עז הככור וכו': ז וכו' מתיירן אפילו: ח לך כחזה התנפה ושוק הימין מה: ט א כי בעלים הקדש: י הילכך כמיומה לוי: יא למיגר רבא אמר לא: יב ודאיתנו בי בעלים לא מודבן טי"ד ומה"ד חולין: יג דלא אסר: יד דרמא ליכא למידק אסר: טו העמדה והערכה: טז דתיל הוא קאסר: יז מודאפקי למכירה בלשון: יח דא"כ בגאולה לא: יט חיבת אפילו נמחק: כ היא ר"ע מתיר אליבא: כא מה התם בחזה: כב חיבת פסק דפריש: כג ומחלוקת בבחייתא הלכתא סתם מתני כדאיתא בתהולין וכו"ש הטא דסתם לן בלשון ב"ה דעריך משאר כ"ר והא דפריש: כד שאמר ואני: כה דר"ע נמי מצי: כו וגמר סיג' וספק חד: כז עקיבא דפירש שהחלב מותר להאכילו לעובר כוכבים: כח דרשא דואכלת ולא: כט טעה ואשכחן ליה כמה סתמי הכי לעיל בפ' הלוקח בהמה גבי חררת: ל גבי מוכרת יצא רובו ה"ו יקבר מכל תנן אין איה: לא אמר פי' שיהא: לב לן ונבטורה נמי: לד כחכמים פי' דאמרי: לה דינא בקבורה כשמתו: לו נתן יקבר כשנשחט: לז טריפה נמי הוי: לש הוא רחנן בוסס: לח שער לשאר דכה"ג: לח מתני' דהתם דקתני:

רבינו גרשום

נתנו ענין למעשר האי לא יגאל יתירא ולמכירה: והאי בעי העמדה והערכה: קודם שיגאל ואי אפשר להעמידן שכבר נשחט אלא ש"מ לא ימכר הוא: הניחא למ"ד קדשימזבח היו בכלל מצות העמדה והערכה אמרת דלא מתירן בלא יגאל משם: אלא למ"ד וכו'. אמר לך רב איש און הכי קא אמרינן כלומר מוא דייקנין דלא ימכר הוא דמי איכא מיד דמחיים כי אלים למיתאס פדיונו לא מיפריק ולאחר שחיטה דלא אלים מיפריק אלא ש"מ דהאי לא יגאל לא ימכר הוא: לא ימנה ישראל עם הכהן. על הבכור בעל מום ולאכול עמו:

לב:

יט **פסק** מתני' מני רבי עקיבא היא. ואומר ר"י להלכתא ככ"ה דמתניתין דשרו אפי' לעובד כוכבים ולא ככ"ה דצרייתא דאסרי^א ופליגי אר' עקיבא דהוי סתם במתני' ומחלוקת בצרייתא יג דהוי הלכתא כסתם דמתני' כדאיתא בהחולץ בהערה דעדיף משאר סתמי כדאיתא בסוף שבת (דף קטו.) והא^ב דפרישנא בסמוך טעמא דרבי עקיבא מדכתיב כזכי וכאיל ואמרינן דלידך מוקים לה כר' אלעזר הקפר פי' דדריש ברש פרק שני דחולין (דף כח.) מה פסולי המוקדשים ששחיטה אף כזי ואיל ששחיטה ועוף אין לו שחיטה אלא מדברי סופרים משמע דר"ע לית ליה דרבי אלעזר הקפר אלא סבר לה כרבי דדריש שחיטה מוזנחת כאשר צויתין למלמד שנטוה משה על רוב אחד צנור ועל רוב שנים צבהמה דלמא הכי קי"ל כרבי ואע"ג דרבי יוסי בר חנינא צנויר צפרק מי שאמר ^ה(דף קט.) סובר דאין שחיטה לעוף מה"מ אין ראיה ממנו שיהא הלכה כן דמנא הוא כדמוכח התם ועוד דר"ע יט מצי סבר כר' אלעזר הקפר יט וגמר חד מצני וחד מאיל דפרישית לעיל בפ' שני (דף טו.) גבי מה כזי ואיל פטורין מן הצבורה כו' ובהלכות גדולות משמע שרואה לפסוק ככ"ה דצרייתא ומשמע נמי דמדרבנן היא דפליגי ארבי עקיבא יט^א דפירשו שהחלב מותר לעובד כוכבים משום דאיתקש פסולי המוקדשים לאיל וזכי והבשר אסור להאכילו לעובד כוכבים מדרבנן ואין להציא ראיה דאסור לעובד כוכבים משום דקי"ל כההוא דרשא יט ואכלת ולא לכלצין וה"ה לעובד כוכבים כדמוכח בפ' כל שעה (פסחים דף טע.) יטא דאשכחן כמה סתמי כהך דאיתא הכא צפרק הלוקח צהמה (דף כא:) לעיל גבי חררת דס דתני יקבר וצפרק עד כמה (לעיל דף כח.) מי שאינו מומחה וראה את הצכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר ולקמן צפרקין (דף לו.) השוחט את הצכור ונודע (עד) שלא הראהו כו' הבשר יקבר וצפ' צהמה המקשה (חולין דף סט:) גבי ט' יא' רובו ה"ו יקבר ט' אבל היך אין ראיה דשפיר אחיז כר"ע דהא לר"ע גופיה שמעינן ליה צפרק טבול יוס (זבחים דף קג: וקד.) דאמר מדבריו למדנו שהשוחט את הצכור ונמנא טריפה שיאותו הכהנים צערו משמע דבשרס אסור בהנאה והיינו טעמא כדפרישנא לעיל בפ' שני (דף יד.)

גבי קדשים שקדם מום קבוע להקדש דהיכא דשרי לישראל הוא דאיתקש לכל היכא דאסור לישראל לא איתקש לכזי ואיל הילכך צכור שמת או נשחט בלא התרה או הותר ונמנא טריפה טעון קבורה כדמוכח הני סתמי ואפי' רבי עקיבא מודה כדאמר בפ' טבול יוס (זבחים דף קד.) ואף ר"ע לא אמר^{לב} שיהא העור מותר אפי' בגבולין אלא כשהתירו מומחה אכל לא התירו מומחה לא יט ובטריפה נמי^ט ואע"ג דשרי ר"ע העור אין הלכה כמותו כדמסקינן התם והלכתא כחכמים לט דאמרי אין לא ראיתי ראיה אלא יא לצית השריפה ומיהו לדידן לא צעי שריפה דהתם^ט צמקדש הוא דצעי שריפה צמקדש קאי ומ"ש שס צספריס והלכתא כחכמים בשר צקצורה והעור בשריפה פי' שס רש"י דלא גרס ליה דרבנן דאמרי צעור אלא יא לצית השריפה לאו אדר"ע קיימי דאירי צככור בגבולין אלא אדרבי חנינא דאירי צקדשי המקדש ומיהו קשיא בצרייתא דלקמן צשמעתינ (דף לג.) גבי שמי חטאות אחת תמימה ואחת צעלת מוס דקאמר ר' אלעזר בר"ש אפי' צבר צעלת מוס צקדרה וגזרק דמה של תמימה אסורה וקתני עלה צתמורה צפ' ולד חטאת (דף דג.) יוצא לצית השריפה והשתא מאיזה טעם היא צשריפה כל עיקר פסולה לא הוי אלא משום דהויא חטטאת שכפרו בעליה דמתה וחתטאות המתות דינס^{לז} ט^א כשמתו ואי משום דכי נשחטו הויא ליה כעין קדשים פסולים שנפסלו אחר שחיטה שיוצאים לצית השריפה הא^ט צככור תנן^{לח} דסבר כשנשחט שלא על פי מומחה וכשנמנא טריפה לט הוי צקצורה כדפרישית ושמא יש לחלק צין צומן הוה לומן צית המקדש ואס היינו מחלקים צין נשחט שלא על פי מומחה לשאר פסול שאירע אחר שחיטה היתה מיושבת גירסת הספריס דזבחים אלא שגגרוס אפכא והלכתא כחכמים בשר בשריפה ועור צקצורה וצומן הוה הוא דקאמר שלא חתמירו על העור לשורפו כמו הבשר ואת"מ ש הא^{לז} צמס' ערלה (פ"ג מ"ג) ומיייתי לה בפ"צ דתמורה (דף דג.) האורג מלא הסיט מנאמר הצכור ידלק הנגד וצכל הנך שהצאתי משמע דדינו של צכור צקצורה ואין לחלק צין צ' שער^{לז} לשער דכה"ג פריך משער נוזר ופטר חמור דתנן התם יקבר וצמס' ערלה (שס) תנן בשער^ט ובפטר חמור ידלק ואין נראה לדחות דהתם פריך משום דמשמע ליה מתני' לט התם דקתני שער נוזר ופטר חמור דקאי שער אתרווייהו ועוד תניא נמי צתוספתא התולס אמר מצכור חס והניחו צחלון אע"ג שגולד לו מוס לאחר מכאן ושחטו הרי זה יקבר וי"ל דאיכא לשנויי הכא כדמשני התם אפטר חמור כאן צצק כאן בשער פי' שער ממהר לכלות וסגי ליה צקצורה אכל אס עשה ממנו צגד חיישינן שמא יוציאווה אחר שנקבר וצעי שריפה ואיכא דמשני התם ומוקי לה כר' יהודה דאמר אס ראה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקצרים רשאי:

כל פסולי המוקדשין פרק חמישי בכורות

סנהו ענין למעשר. למכירה: מסתברא דאמעשר שדינן ליה שכן גאולה כמותו כך שמעמי. ויש לי הרצה להשיב חדא דקאמר אי טו צבעלים הקדש נינהו והרי הקדש צר פדייה שהרי קדשי צדק הבית נפדין כקדשי מוצח כדכתיב^א ואס המקדיש יגאל את ציתו ובעל

יגאל דכתב רחמנא למה לי אם אינו ענין לחרמים תנהו ענין למעשר אימא תנהו ענין לבכור^א מעשר גאולה כמותו רב אישי אמר לא יגאל דמעשר לא ימכר הוא אמר רב אישי מנא אמינא לה דכתיב^י והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל אימתי^ב עושה תמורה מחיים אימתי אינו נגאל מחיים הא לאחר שחיטה נגאל^ג הא בעי העמדה והערכה אלא שמע מינה לא יגאל לא ימכר הוא הניחא למ"ד^ד קדשי מוצח היו בכלל העמדה והערכה אלא למ"ד קדשי מוצח לא היו בכלל העמדה והערכה מאי איכא למימר אנו הכי קאמרינן מי איכא^ה דמחיים לא מיפריק ולאחר שחיטה מיפריק אלמה לא מחיים דאלימא קדושתיה לא מיפריק לאחר שחיטה^ה א^ב דאקיל ליה קדושתיה מיפריק ולא כל דכן הוא ומה מחיים דאלים למיתפס פדיונו לא מיפריק לאחר שחיטה דלא אלים למיתפס פדיונו יי מיפריק אלא ש"מ לא יגאל לא ימכר הוא ולכתוב רחמנא לא ימכר אי כתב רחמנא לא ימכר הוה אמינא^ו איזדבוני הוא דלא מודבן דקא עביד עוברין דחול אבל איפרוקי מיפריק דהא עיילי דמיו להקדש להכי כתב רחמנא לא יגאל דלא איזדבוני מיורבן ולא איפרוקי מיפריק: **מתני'**^ז בש"א לא ימנה ישראל עם הכהן ו^ח לבכור וב"ה מתירין יאופי' עובד כוכבים: **גמ'** **מתני'** מני ר"ע היא דתניא בכור אין נמנין עליו אלא חבורה שכולה כהנים דברי בית שמיא וב"ה^ט אומרים אפילו זרים רבי עקיבא מתיר אפי' עובד כוכבים מ"ט דב"ש דכתי'^י ובשרם יהיה לך יי וגו' מה התם כהנים אין ישראל לא אף הכא כהנים אין ישראל לא ובית

לאחר שחיטה נגאל: **מתני'** לא ימנה. יט אפי' אס זימן כהן אורח ישראל על הצכור צעל מוס לא יאכל עמו: **גמ'** **מסני'**. דשרי עובד כוכבים צאכילת צכור: **מני ר' עקיבא היא.** ט דמתיר אליבא דצ"ה קאמר ר' עקיבא צצית הלל מתירין אפי' עובד כוכבים: **מה יטא צחזה ושוק כהנים אין ישראל לא.** דכתיב ויקרא^י וחתה וצינך וצונתיא אתך: הני

לאחר שחיטה נגאל: **מתני'** לא ימנה. יט אפי' אס זימן כהן אורח ישראל על הצכור צעל מוס לא יאכל עמו: **גמ'** **מסני'**. דשרי עובד כוכבים צאכילת צכור: **מני ר' עקיבא היא.** ט דמתיר אליבא דצ"ה קאמר ר' עקיבא צצית הלל מתירין אפי' עובד כוכבים: **מה יטא צחזה ושוק כהנים אין ישראל לא.** דכתיב ויקרא^י וחתה וצינך וצונתיא אתך: הני

בית

מסורת הש"ס

א] (לעיל לא:.) ב] נשטעוה יא: חולין קלה:.) ג] (לעיל יד: תמורה לג:.) ד] (נעל צככור כך איתא צמשנה שמתענית,) ו] (ויקרא כז,) ז] צי צעלים לא מודבן ואי צי כהן חולין נינהו וגמכרים אא"ע אחרמים תנהו ענין למעשר דלא כר' צ"ק, ח] דלא יגאל דמעשר לא ימכר הוא מדלא צ"ק, ט] אליבא דה"ק ופלוני צ"ק, י] וי"ל וכו"ש הכא דסתם לן מנא צלשון צ"ה דעדיף כי הבי"ה, יא] ס' דמפרש צ"ק, יב] מכל הני קין צ"ק, יג] אע"ג צ"ק, יד] צקדשי מקדש הוא וכו' דאקדשי מקדש קאי צ"ק, יה] צמיהא צ"ק, יז] ציל צככור חנן קדש שו"י, יח] צין אמר צככור גופיה דכי ה"ג פריך מפטר חמור דתנן צ"ק, יט] פטר צ"ק,

תורה אור השלם

1. לא יבקר בין טוב לרע ואל ימירנו ואם חמור ימירנו ודקה הוא ותמורתו ידקה קדש לא יגאל:
2. ובשרם ודקה לך כחזה והתנופה ובשוק הימין לך בדברך יח יח ידקה:

הגהות הב"ח

(א) גמ' לאחר שחיטה דאקלישא קדושה:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה פסק וכו' דפירשו שהחלב מותר ליעובר כוכבים. פי' לעיל לא ע"ב מד"ה מגליט:

מוסף רש"י

אימתי עושה תמורה מחיים. הכא נמי אימתי אינו נגאל לא אמרה תורה אלא מחיים. אבל לאחר שחיטה נמכר (לעיל דא.). העמדה והערכה. שמעוה על נגליה ויעריכה הסהן כדכתיב (ויקרא כז) והעמיד את הבהמה לפני הסהן והעריך הסהן וגו' (שבועות יא.). לא ימנה ישראל עם הכהן לבכור. לאסול עם הסהן בשר צכור צעל מוס ששחטו הון עובד (תמורה ד.). אפילו עובד כוכבים. מותר לאסול ממנו (תמורה ז.).